Estratégia Concursos

Aula 14

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:
Tulio Lages

08 de Março de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Defesa do Estado - CE 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 6

Referências Bibliográficas 26

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Defesa do Estado

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

1) A decretação de estado de defesa requer prévia oitiva dos Conselhos da República e de Defesa Nacional e, posteriormente, aprovação do Congresso Nacional.

2) O estado de defesa e o estado de sítio somente poderão ser decretados pelo Presidente da República.

3) As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.

4) É da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.

5) O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

quais incluem-se restrições aos direitos de reunião e de sigilo de correspondência, bancário e de comunicação telefônica.

6) O estado de sítio é medida excepcional, que tem o objetivo de restabelecer a ordem pública ou a paz social em lugares restritos e determinados.

7) O estado de defesa tem caráter exclusivamente repressivo e possui como requisitos para sua decretação a grave instabilidade institucional ou calamidades de grandes proporções na natureza.

8) Na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado pode ser determinada diretamente pelo executor da medida, sem que haja necessidade de autorização prévia do juiz competente.

9) O Presidente da República pode solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de defesa nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de sítio.

10) O estado de sítio é ato discricionário do Presidente da República, instaurado via decreto, que deve ser antecedido de prévia aprovação dos Conselhos da República e de Defesa Nacional, bem como do Congresso Nacional.

11) O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.

12) O estado de sítio, no caso comoção grave de repercussão nacional, não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior.

13) No caso declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira, o estado de sítio poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar o evento que o originou.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

14) Na vigencia do estado de sitio decretado em virtude de declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira, só poderão ser tomadas contra as pessoas as medidas coercitivas previstas na Constituição Federal.

15) Cessado o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.

16) Ao militar é permitida a sindicalização e proibido o direito de fazer greve.

17) O militar, enquanto em serviço ativo, pode estar filiado a partidos políticos.

18) Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.

19) Os homens, ainda que eclesiásticos, são sujeitos ao serviço militar obrigatório, sendo as mulheres isentas durante tempos de paz.

20) O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de seu comandante superior apenas.

21) Nos termos da Constituição Federal, é considerado um órgão pelo qual será exercida a segurança pública a Força Nacional de Segurança Pública.

22) São exemplos de órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do art. 144 da Constituição Federal os Bombeiros Militares, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal.

23) É uma atribuição da Polícia Federal a prevenção e repressão do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação falimentar e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

24) É uma atribuição da Polícia Federal o exercício do patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

25) É uma atribuição da Polícia Federal o exercício, juntamente com a Polícia Civil do Distrito Federal, as funções de polícia judiciária da União.

26) É uma atribuição da Polícia Federal o exercício das funções de polícia fluvial, aeroportuária e de fronteiras.

27) É uma atribuição da Polícia Federal a apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme.

28) Os Municípios constituirão guardas municipais destinadas ao policiamento ostensivo e à preservação da ordem pública.

29) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

30) Aos guardas municipais é vedada a atribuição de competência para lavrar multas de trânsito.

31) A defesa civil incumbe principalmente às guardas municipais, ficando a proteção dos bens, serviços e instalações municipais em segundo plano.

32) A criação de guardas municipais é reservada aos Municípios que detenham acima de 50 mil habitantes, sendo destinadas à proteção dos bens, serviços e instalações municipais.

33) A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas compreende a educação, arquitetura e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

34) A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira.

35) A Constituição Estadual disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

36) As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as policiais penais estaduais e distrital, aos Secretários de Segurança Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

37) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros civis e militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. C	2. C	3. C	4. C	5. E
6. E	7. E	8. C	9. E	10. E
11. C	12. C	13. C	14. E	15. C
16. E	17. E	18. C	19. E	20. E
21. E	22. C	23. E	24. E	25. E
26. E	27. C	28. E	29. C	30. E
31. E	32. E	33. E	34. C	35. E
36. E	37. E			

QUESTÕES COMENTADAS

Estado de Defesa e Estado de Sítio (Art. 136 a 140 da CF/88)

1) A decretação de estado de defesa requer prévia oitiva dos Conselhos da República e de Defesa Nacional e, posteriormente, aprovação do Congresso Nacional.

Comentários

A assertiva está de acordo com o art. 136 da CF/88:

> *Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.*
>
> *(...)*
>
> *§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 5º Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco dias.

§ 6º O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de dez dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa.

§ 7º Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa.

Gabarito: Certo.

2) O estado de defesa e o estado de sítio somente poderão ser decretados pelo Presidente da República.

Comentários

Nos termos do art. 84, inciso IX, da CF/88, decretar o estado de defesa e o estado de sítio são competências privativas do Presidente da República.

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;

Gabarito: Certo.

3) As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.

Comentários

A assertiva está de acordo com o art. 53, § 8º, da CF/88. Atenção ao quórum!

Art. 53, § 8º As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.

Gabarito: Certo.

4) É da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios

De acordo com o art. 49, inciso IV, da CF/88, o Congresso Nacional aprova o estado de defesa e a intervenção federal (controle político imediato posterior) e autoriza o estado de sítio (controle político prévio).

> *Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:*
>
> *(...)*
>
> *IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;*

Gabarito: Certo.

5) O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as quais incluem-se restrições aos direitos de reunião e de sigilo de correspondência, bancário e de comunicação telefônica.

Comentários

Não há previsão de restrição de sigilo bancário. Vejamos o que diz o art. 136, § 1º, da CF/88:

> *Art. 136, § 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:*
>
> *I - restrições aos direitos de:*
>
> *a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;*
>
> *b) sigilo de correspondência;*
>
> *c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;*
>
> *II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.*

Gabarito: Errado.

6) O estado de sítio é medida excepcional, que tem o objetivo de restabelecer a ordem pública ou a paz social em lugares restritos e determinados.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

De acordo com o art. 136 da CF/88, é o estado de defesa que tem por objetivo preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social.

> *Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.*

Gabarito: Errado.

7) O estado de defesa tem caráter exclusivamente repressivo e possui como requisitos para sua decretação a grave instabilidade institucional ou calamidades de grandes proporções na natureza.

Comentários

O estado de defesa tem por objetivo preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social em lugares restritos e determinados. Portanto, é preventivo quando busca evitar a crise e repressivo quando incide sobre crise já estabelecida. Seus requisitos são a grave e iminente instabilidade institucional e calamidades de grandes proporções na natureza.

Gabarito: Errado.

8) Na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado pode ser determinada diretamente pelo executor da medida, sem que haja necessidade de autorização prévia do juiz competente.

Comentários

A prisão por crime contra o Estado pode ser determinada diretamente pelo executor da medida, sem que haja necessidade de autorização ou determinação prévia do juiz competente. Por outro lado, este deve ser comunicado sobre a prisão, devendo ser obedecidos, ainda, as demais regras específicas sobre a prisão e detenção na vigência do Estado de Defesa previstas nos § 3º, incisos I a III, do art. 136 da CF/88:

> *Art. 136, § 3º Na vigência do estado de defesa:*
>
> *I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial;*
>
> *II - a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação;*
>
> *III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo.

9) O Presidente da República pode solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de defesa nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de sítio.

Comentários

De acordo com o art. 137, inciso I, da CF/88, o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa.

> *Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:*
>
> *I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;*

Gabarito: Errado.

▪

10) O estado de sítio é ato discricionário do Presidente da República, instaurado via decreto, que deve ser antecedido de prévia aprovação dos Conselhos da República e de Defesa Nacional, bem como do Congresso Nacional.

Comentários

Para a decretação de estado de sítio, devem ser ouvidos, previamente e obrigatoriamente, os Conselhos da República e de Defesa Nacional, mas a manifestação deles não vincula a decisão do Chefe de Poder Executivo Federal.

Além disso, ao contrário do Estado de Defesa, no Estado de Sítio é necessária prévia autorização do CN para que a medida possa ser adotada ou prorrogada, ou seja, o controle político prévio realizado pelo CN, conforme o art. 137, parágrafo único, da CF/88.

> *Art. 137, Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

11) O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.

Comentários

A assertiva apresenta a literalidade do artigo 138 da CF/88, veja:

> *Art. 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.*

Vale lembrar que no Estado de Sítio o Presidente da República solicita ao Congresso Nacional a autorização para publicação do decreto, não se trata de um ato exclusivo do chefe do Executivo!

Gabarito: Certo.

12) O estado de sítio, no caso comoção grave de repercussão nacional, não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior.

Comentários

O Estado de Sítio possui duas hipóteses autorizadoras nos incisos do artigo 137 da CF/88, dentre elas temos a situação de " comoção grave de repercussão nacional".

Quanto a esta situação, você deve ficar atento, pois o artigo 138, §1º, da CF/88 guarda uma regra especial que limita o lapso temporal do Estado de Sítio ao prazo de 30 dias, veja:

> *Art. 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.*
>
> *§ 1º O estado de sítio, no caso do art. 137, I,* ***não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior;*** *no do inciso II, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira.*

Note que, de fato, o estado de sítio decretado por comoção grave de repercussão nacional não poderá ter prazo superior a trinta dias, e nem poderá ser prorrogado por prazo superior, dito isso a assertiva está correta, pois apresenta a literalidade do dispositivo constitucional.

Gabarito: Certo.

13) No caso declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira, o estado de sítio poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar o evento que o originou.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios

No caso de Estado de Sítio autorizado por declaração de estado de guerra ou de resposta a agressão armada o artigo 138, §1º, da CF/88 autoriza sua decretação com prazo vinculado a duração do conflito.

> *Art. 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.*
>
> *§ 1º O estado de sítio, no caso do art. 137, I,* ***não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior;*** *no do inciso II, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira.*

Gabarito: Certo.

14) Na vigência do estado de sítio decretado em virtude de declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira, só poderão ser tomadas contra as pessoas as medidas coercitivas previstas na Constituição Federal.

Comentários

O Estado de Sítio é uma situação excepcional onde se admite a supressão de alguns direitos constitucionais e a aplicação de algumas medidas coercitivas, que poderão divergir conforme o motivo autorizador.

No caso de Estado de Sítio Simples (art. 137, inciso I, da CF/88), só poderão ser adotadas aquelas previstas no art. 139 da Carta Magna (muito cuidado com a exceção prevista no parágrafo único!).

> *Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:*
>
> *I - obrigação de permanência em localidade determinada;*
>
> *II - detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns;*
>
> *III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei;*
>
> *IV - suspensão da liberdade de reunião;*
>
> *V - busca e apreensão em domicílio;*
>
> *VI - intervenção nas empresas de serviços públicos;*
>
> *VII - requisição de bens.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso III a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva Mesa.*

Já no caso de Estado de Sítio Qualificado (art. 137, inciso II, da CF/88), aquela decretado por "declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira", a CF é omissa.

No caso, Pedro Lenza entende que, em tese, qualquer garantia constitucional poderá ser suspensa, desde que: b1) observe os princípios da necessidade e da temporariedade; b2) exista autorização do Congresso Nacional e; b3) o decreto do estado de sítio tenha indicado.

Uma vez que a assertiva aborda justamente o Estado de Sítio Qualificado, a mesma resta incorreta, pois a indicação do que poderá ser realizado ou não dependerá da autorização do Congresso e do conteúdo do decreto instaurador que indicará as garantias constitucionais a serem suspensas.

Gabarito: Errado.

15) Cessado o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.

Comentários

A assertiva apresenta a exata literalidade do artigo 141 da CF/88, uma vez cessado o Estado de Sítio cessarão seus efeitos e permanecerá a possibilidade de responsabilização por eventuais ilícitos cometidos durante o período por seus executores ou agentes.

> *Art. 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.*
>
> *Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas.*

Gabarito: Certo.

Forças Armadas (arts. 142 e 143 da CF/88)

16) Ao militar é permitida a sindicalização e proibido o direito de fazer greve.

Comentários

Os militares possuem diversas regras que os distinguem dos servidores públicos civis, dentre elas, a mais cobrada em prova, são justamente a vedação ao direito de greve e à sindicalização.

Uma vez que a assertiva afirma que os militares poderão se sindicalizar, esta contraria diretamente o art. 142, § 3º, inciso IV da CF/88:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;

Gabarito: Errado.

17) O militar, enquanto em serviço ativo, pode estar filiado a partidos políticos.

Comentários

De acordo com o art. 142 da CF/88, aos militares em ativa, é vedada a filiação a partidos políticos, sendo esta uma possibilidade exclusiva dos inativos.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos;

Gabarito: Errado.

18) Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.

Comentários

O habeas corpus é uma ação judicial que objetiva proteger o direito de liberdade de locomoção lesado ou ameaçado por ato abusivo de autoridade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Segundo o art. 146, § 2º, da CF/88, NÃO caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares, o que torna a assertiva correta.

> *Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.*
>
> *§ 2º Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.*

Gabarito: Certo.

19) Os homens, ainda que eclesiásticos, são sujeitos ao serviço militar obrigatório, sendo as mulheres isentas durante tempos de paz.

Comentários

O serviço militar realmente é obrigatório aos homens, contudo este não abrange os eclesiásticos e as mulheres durante tempos de paz.

Sendo assim é correto afirmar que as mulheres são isentas em tempos de paz, mas a questão erra ao desconsiderar a condição dos eclesiásticos.

> *Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.*
>
> *§ 2º As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.*

Gabarito: Errado.

20) O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de seu comandante superior apenas.

Comentários

A forma pela qual um oficial poderá perder o posto e a sua patente se julgado indigno ou incompatível são determinadas pelo art. 142, § 3º, inciso VI, da CF/88. O principal que você deverá gravar sobre esse inciso é que a competência para decidir sobre o afastamento vai depender do momento (paz ou guerra), o que torna a assertiva incorreta. Desta forma:

- EM TEMPO DE PAZ: Decisão do tribunal militar.
- EM TEMPO DE GUERRA: Decisão de Tribunal especial.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (...)*
>
> *§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:*
>
> *(...)*
>
> *VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;*

Gabarito: Errado.

Segurança Pública (art. 144 da CF/88)

21) Nos termos da Constituição Federal, é considerado um órgão pelo qual será exercida a segurança pública a Força Nacional de Segurança Pública.

Comentários

O rol de órgãos ligados à segurança pública está previsto ao teor do art. 144 da CF/88:

> *Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:*
>
> *I - polícia federal;*
>
> *II - polícia rodoviária federal;*
>
> *III - polícia ferroviária federal;*
>
> *IV - polícias civis;*
>
> *V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.*
>
> *VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.*

Muito embora exista uma Força Nacional de Segurança Pública, ela não foi considerada órgão destinado ao exercício da segurança pública pela Constituição Federal. Vale mencionar que os seus membros, em verdade, integram outras polícias. Vejamos o que trata o Decreto nº 5.289/2004:

> *Art. 4º, § 2º - O contingente mobilizável da Força Nacional de Segurança Pública será composto por servidores que tenham recebido, do Ministério da Justiça, treinamento especial para atuação*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

conjunta, integrantes das polícias federais e dos órgãos de segurança pública dos Estados que tenham aderido ao programa de cooperação federativa.

- Além disso, é importante ressaltar que, embora não previstas no rol do art. 144, incisos I a VI, o STF entende que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública[1].

Gabarito: Errado.

22) São exemplos de órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do art. 144 da Constituição Federal os Bombeiros Militares, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal.

Comentários

A assertiva está conforme o art. 144, incisos II, III e V, da CF/88.

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Além disso, é importante ressaltar que, embora não previstas no rol do art. 144, incisos I a VI, o STF entende que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública[2].

Gabarito: Certo.

Disposições sobre cada um dos órgãos que compõem a segurança pública (art. 144, §§ 1º a 6º da CF/88) e Remuneração dos servidores policiais (art. 144, § 9º da CF/88)

23) É uma atribuição da Polícia Federal a prevenção e repressão do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação falimentar e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência.

[1] STF – ADPF 995
[2] STF – ADPF 995

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios

As atribuições da Polícia Federal estão previstas no art. 144, § 1º, da CF/88:

> *Art. 144, § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:" (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)*
>
> *I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;*
>
> *II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;*
>
> *III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)*
>
> *IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.*

De acordo com o art. 144, inciso II, da CF/88, acima transcrito, o correto seria "sem prejuízo da ação fazendária", e não "ação falimentar".

Gabarito: Errado.

24) É uma atribuição da Polícia Federal o exercício do patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

Comentários

As atribuições da Polícia Federal estão previstas ao teor do art. 144, § 1º, da CF/88:

> *Art. 144, § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:" (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)*
>
> *I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;*
>
> *II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)*
>
> *IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.*

De acordo com o art. 144, § 2º, da CF/88, tal atribuição cabe à Polícia Rodoviária Federal.

> *Art. 144, § 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.*

Gabarito: Errado.

25) É uma atribuição da Polícia Federal o exercício, juntamente com a Polícia Civil do Distrito Federal, as funções de polícia judiciária da União.

Comentários

As atribuições da Polícia Federal estão previstas no art. 144, § 1º, da CF/88:

> *Art. 144, § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:" (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)*
>
> *I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;*
>
> *II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;*
>
> *III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)*
>
> *IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.*

Não há que se falar em exercício conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal, mas, sim, em exercício com exclusividade, conforme o art. 144, inciso IV, da CF/88, acima transcrito.

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

26) É uma atribuição da Polícia Federal o exercício das funções de polícia fluvial, aeroportuária e de fronteiras.

Comentários

As atribuições da Polícia Federal estão previstas no art. 144, § 1º, da CF/88:

> *Art. 144, § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:" (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)*
>
> *I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;*
>
> *II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;*
>
> *III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)*
>
> *IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.*

O erro da questão está em afirmar que compete à Polícia Federal exercer a função de polícia fluvial, quando o art. 144, inciso III, da CF/88 fala em polícia marítima.

Gabarito: Errado.

27) É uma atribuição da Polícia Federal a apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme.

Comentários

A assertiva está de acordo com o art. 144, §1º, inciso I, da CF/88.

> *Art. 144, § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:" (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)*
>
> *I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

Gabarito: Certo.

Guardas Municipais (art. 144, § 8º da CF/88)

28) Os Municípios constituirão guardas municipais destinadas ao policiamento ostensivo e à preservação da ordem pública.

Comentários

Embora seja bastante comum encontrarmos guardas municipais circulando pelos Municípios, não significa que eles são responsáveis pelo policiamento ostensivo. Na verdade, o texto constitucional atribuiu essa função às polícias militares dos Estados, veja:

Art. 144, § 5º às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

A guarda civil destina-se à proteção de bens, serviços e instalações municipais, perceba que é algo mais específico e que ainda possui competência limitada ao território do Município, diferentemente dos policiais militares que atuam em todo o Estado.

Gabarito: Errado.

29) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Comentários

A assertiva está de acordo art. 144, §8º, da CF/88:

Art. 144, § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

30) Aos guardas municipais é vedada a atribuição de competência para lavrar multas de trânsito.

Comentários

O tema da alternativa foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal uma vez que se tornou uma prática comum a concessão da atribuição de polícia de trânsito aos guardas municipais. Na ocasião, o entendimento que prevaleceu foi diferente do afirmado pela alternativa, uma vez que a Suprema Corte entendeu que é constitucional a atuação dos guardas municipais ao imporem sanções de trânsito. Veja o julgado:

> É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas.[3]

Gabarito: Errado.

31) A defesa civil incumbe principalmente às guardas municipais, ficando a proteção dos bens, serviços e instalações municipais em segundo plano.

Comentários

O art. 144, § 5º, da CF/88 prevê que a atividade de defesa civil compete ao Corpo de Bombeiros Militar de cada Estado, e não à guarda municipal. Veja:

> *Art. 144, § 5º às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.*

Gabarito: Errado.

32) A criação de guardas municipais é reservada aos Municípios que detenham acima de 50 mil habitantes, sendo destinadas à proteção dos bens, serviços e instalações municipais.

Comentários

A guarda municipal realmente objetiva a proteção de bens, serviços e instalações municipais. Contudo, é equivocada a afirmação de que apenas os Municípios com mais de 50 mil habitantes poderão instituí-las. Na verdade, todos os Municípios podem instituir sua guarda municipal, conforme o art. 144, § 8º, da CF/88. Trata-se de uma faculdade que poderá ou não ser exercida pela administração municipal.

---

[3] [RE 658.570, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, j. 6-8-2015, P, DJE de 30-9-2015, Tema 472.]

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 144, § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Gabarito: Errado.

Segurança Viária (art. 144, § 10 da CF/88)

33) A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas compreende a educação, arquitetura e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente.

Comentários

Toda a assertiva está correta, com exceção do termo "arquitetura". A Constituição Federal fala em "engenharia", nos moldes do art. 144, § 10, inciso I da CF/88:

Art. 144, § 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

Gabarito: Errado.

34) A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira.

Comentários

A assertiva está de acordo com o art. 144, § 10, inciso II, da CF/88, abaixo transcrito.

Art. 144, § 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

35) A Constituição Estadual disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

Comentários

De acordo com o art. 144, § 7º, da CF/88, caberá à Lei, e não à Constituição Estadual:

> *Art. 144, § 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.*

Gabarito: Errado.

36) As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as policiais penais estaduais e distrital, aos Secretários de Segurança Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Comentários

De acordo com o art. 144, § 6º, da CF/88, as polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores.

> *Art. 144, § 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.*

Gabarito: Errado.

37) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros civis e militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Comentários

De acordo com o art. 144, § 5º, da CF/88, não há que se falar em corpos de bombeiros civis, somente militares.

> *Art. 144, 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

...

Forte abraço!

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.